Diplomado Simulacro Módulo - Negocio Jurídico y Responsabilidad Civil

Estimado(a) estudiante de Littigio. En este formulario encontrará preguntas relacionadas con temas de negocio jurídico, obligaciones y responsabilidad civil (extracontractual y contractual). Cuenta con 90 minutos para solucionarlo, mucha suerte.

Puntos: 160/200

1. Nombre completo

   Juan Sebastian Traslaviña Niño

2. Correo electrónico

   Escriba su respuesta

3. **Supuesto de hecho:** Antonio, quien es un amante del arte y la pintura, decide acudir a la galería Di Tello Paris, ubicada en la calle 16f #86 – 100 de Bogotá D.C., pues quiere comprar una obra del artista Facundo Cabral Ortíz, ídolo argentino e impresionista de línea estética del siglo XX. Antonio sabe que en dicha galería se encuentra exponiendo sus obras Facundo.

   ✓ **Correcto** 10/10 Puntos

4. Al llegar a la galería, lo atiende Jessica Marentes, hija del artista Facundo Cabral Ortíz, propietaria de los cuadros de su padre y encargada de la venta. Le muestra

todas las obras de su padre que estaban disponibles en la exhibición. Antonio se enamora de la historia detrás de tres obras denominada “La Triada Perfecta” y llega a un acuerdo con Jessica de $20.000.000 por los tres cuadros. Una vez va a cancelar, Jessica le pide a Antonio su número de cédula de ciudadanía, pues el establecimiento de comercio le va a expedir a su favor una factura electrónica. No obstante, Antonio le cuenta que él tiene 14 años. Usted es el abogado personal de la Familia de Antonio, y se le pregunta si hay algún problema con el negocio jurídico celebrado, por la edad de Antonio. *

- El contrato de compraventa genera efectos jurídicos desde que Jessica le entregó el cuadro a Antonio, pero éste podrá solicitar la nulidad relativa del mismo desde su perfeccionamiento y hasta que él cumpla 18 años, fecha en la cual se saneará la nulidad.
- El contrato de compraventa es completamente válido.
- El contrato de compraventa genera efectos jurídicos desde que Jessica expidió la factura electrónica, pero Antonio podrá solicitar la nulidad relativa del mismo desde su perfeccionamiento y hasta que él cumpla 18 años, fecha en la cual se saneará la nulidad.
- (selected) El contrato de compraventa genera efectos jurídicos desde que Antonio y Jessica llegaron a un acuerdo respecto del precio y la cosa, pero Antonio podría solicitar la nulidad relativa del mismo.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

5. Antonio se da cuenta 4 meses después que Jessica Marentes no es la hija de Facundo Cabral Ortíz y que simplemente era una táctica para vender más cuadros del viejo Facundo, ¿qué puede hacer Antonio respecto de ese contrato? *

- Solicitar la nulidad relativa del contrato de compraventa por un error en el consentimiento por error en la persona.
- Solicitar la nulidad absoluta del contrato de compraventa por error en el consentimiento por error en la persona.
- Solicitar la nulidad relativa del contrato de compraventa por dolo.
- (selected) Ninguna de las anteriores

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

6. Jessica se da cuenta tres años después que los cuadros tienen un valor mucho mayor, por lo cual acuden ante el abogado Camilo Rozzo Tintin para que los ayude a pensar una estrategia jurídica que eche para atrás el negocio celebrado. Camilo le recomienda que pida la nulidad del negocio, atendiendo a la edad de Antonio. Usted, como abogado, ¿qué piensa de la recomendación del abogado Camilo? *

- ○ Es una pésima recomendación, pues la nulidad la puede pedir también el Ministerio Público o cualquier persona que lo desee.
- ◉ Es una recomendación que no se ajusta a derecho, pues la nulidad sólo puede ser pretendida por el padre de Antonio en representación de éste.
- ○ Es una recomendación incorrecta, toda vez que la nulidad sólo puede ser pretendida por Antonio.
- ○ Es una recomendación inidónea. Lo que debe de hacer Jessica es contactar a Antonio y celebrar un negocio jurídico de compraventa adicional que le permita obtener nuevamente los cuadros.

7. **Supuesto de hecho:** Sofía, quien tiene 70 años, decide vender su finca ubicada en el municipio de Villa de Leyva al francés Giorgio Mancinni, quien se encuentra eternamente enamorado de Colombia. Sofía sufre desde el año 2018 de Alzheimer leve, perdiendo muchos de sus recuerdos y no acordándose muy bien de todo lo que hace.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

8. Sofía va junto a Giorgio a la Notaría Única del municipio de Villa de Leyva, pero el notario no quiere elevar la compraventa celebrada por Sofía y Giorgio a escritura pública, argumentando que conoce desde hace muchos años a Sofía, pues es una señora muy conocida en el pueblo y sabe de ante mano que ella nunca vendería su finca y que todo esto es el resultado de la degeneración de su enfermedad. Por lo cual, niega la solicitud hecha por ambos. ¿Cuál es su opinión al respecto? *

- Es una actuación correcta, pues protegió a Sofía, que es un sujeto de especial protección constitucional e impidió que se produjera alguna arbitrariedad o abuso para con su enfermedad.
- Es una actuación correcta, pues protegió a Sofía, que es un sujeto de especial protección constitucional, por su estado de salud y evitó el perfeccionamiento de un contrato viciado de nulidad absoluta.
- (●) Es una actuación incorrecta, toda vez que su función no es negar escrituras públicas, por conocimientos personales ni puede hacerlo con fundamento en proteger supuestos intereses constitucionales.
- Es una actuación incorrecta, porque no es cierto que el contrato de compraventa esté viciado de nulidad absoluta. Hoy todas las personas son capaces y, por lo tanto, la celebración de dicha escritura pública de compraventa sería completamente valida.

Se revisará

9. Giorgio le menciona a Sofía que, ante la negativa del notario, deberían de celebrar el negocio sin dicha escritura pública. Sofía, que está convencida de irse de Villa de Leyva y conocer toda Colombia con el dinero que Giorgio le va a pagar, acepta ese trato. ¿Respecto de ese negocio jurídico, cuál es su consideración? *

- Ese trato es completamente válido, en virtud de la autonomía de la voluntad, ambas partes pueden pactar celebrar el negocio jurídico a través de documento privado.
- El Constituyente de 1991, en atención a su intención de imponer un sistema económico capitalista, previó que los particulares podrían celebrar actos jurídicos sin intervención estatal.
- (●) El negocio jurídico está viciado de nulidad absoluta, por falta de formalidad, pues es un requisito que el contrato de compraventa de bien inmueble se celebre a través de escritura pública.
- Ninguna de las anteriores.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

10. Luego de múltiples pláticas entre Sofía y el notario, éste último acepta elevar el contrato de compraventa a escritura pública. Sofía y Giorgio consideran que ya ha quedado todo listo y procede a entregarle las llaves de la finca y Giorgo el dinero. ¿Cuál es su posición al respecto? *

- ( ) Sofía y Giorgo celebraron válidamente el contrato de compraventa de bien inmueble.
- (•) Sofía y Giorgio deben registrar la escritura pública en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para que se entienda traditado el inmueble.
- ( ) Sofía le vendió y traditó correctamente el inmueble a Giorgio, pues la tradición se logró con la entrega de las llaves por parte de Sofía.
- ( ) Ninguna de las anteriores.

11. **Supuesto de hecho:** Kevin, quien lleva como arrendatario de un inmueble en Medellín por más 10 años, siendo esta su onceava renovación, siendo firmado el 01 de enero de 2014, quiere irse a vivir a Bogotá por una oportunidad de trabajo.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

12. Es el 01 de junio de 2024. ¿Kevin qué debería hacer? *

- (•) Comunicarle al arrendador que va a irse, debido a una valiosa oportunidad de trabajo en Bogotá y si es posible llegar a un acuerdo de pago respecto de su entrega, toda vez que no cuenta con el dinero para la indemnización prevista por Ley. Al mismo tiempo, le pregunta que cuándo puede pasar por el inmueble para hacer el inventario respectivo y verificar el estado del inmueble.
- ( ) Enviarle una carta al arrendador expresándole que se va a ir el día 30 de junio. En ese sentido, que por favor le indique cuando pueda pasar por el inmueble para darle las gracias por su servicio y trato, y, por lo tanto, entregarle la casa, conforme él se la entregó hace 10 años.
- ( ) Enviarle un mensaje de texto en el que le comunica su decisión de irse y que no cuenta con dinero alguno para pagar la indemnización.

Ninguna de las anteriores.

13. María y Fernando son una pareja joven. Luego de casarse en su pueblo Amagá, decidieron mudarse a Bogotá, para conseguir mayores oportunidades laborales. A su llegada, buscaron por una página web y encontraron un apartamento ubicado en Usaquén, hablaron con el dueño y cuadraron un canon mensual de $.1.500.000. A los ocho meses, el dueño del apartamento se los solicita y les pide desalojar el mismo inmediatamente

Se revisará

14. María y Fernando se preocupan ante tal noticia, y empiezan a recordar por cuánto tiempo arrendaron, pero no se acuerdan bien. ¿Cuál es el término del contrato de arrendamiento? *

- El contrato de arrendamiento no se perfeccionó, pues no se pactó un elemento esencial del contrato de arrendamiento de vivienda urbana como lo es el tiempo del arrendamiento existe. Lo anterior, en la medida en que no existen contratos de esa naturaleza a término indefinido.
- Según lo dispuesto en el Código Civil, en su libro de contratos, el término del contrato de arrendamiento, a falta de disposición expresa de las partes, es de un año.
- (selected) Según lo dispuesto en la Ley, el término del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, a falta de disposición expresa de las partes, es de un año.
- Ninguna de las anteriores.

Correcto 10/10 Puntos

15. María y Fernando consideran que es una injusticia la que el dueño está cometiendo con ellos. No tienen dónde ir y les gusta mucho el sector, por lo cual buscan su asesoría, preguntándote si el dueño puede hacer eso. *

- Si, es su apartamento y, en virtud de facultad de dominio, puede sacarlos. Lo anterior, por ser lo celebrado un contrato de arrendamiento de vivienda urbana a término indefinido.
- No, pues el arrendador no puede terminar unilateralmente el contrato de arrendamiento de vivienda urbana sin realizar un preaviso con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente a tres (3) meses de arriendo.
- No, pues el arrendatario no ha incurrido en ninguna causal de terminación unilateral del contrato de arrendamiento. Si se desea terminar el mismo, el dueño tendrá que notificárselo así, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente a tres (3) meses de arrendamiento.
- (●) No, pues el arrendador no puso de manifiesto la terminación con fundamento en alguna causal especial de terminación unilateral del contrato de arrendamiento, y hasta apenas se encuentra en el término inicial del contrato, siendo inviable jurídicamente su terminación.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

16. María y Fernando no han querido salirse del inmueble, pues, como se refirió, no tienen donde irse y les gusta mucho el sector. Según los asuntos pactados, el dueño era el encargado de pagar los servicios públicos del inmueble. Ante ello, y como una manera de aburrir a los arrendatarios, el arrendador deliberadamente deja de pagar los mismos. Como Fernando no podía dejar de tener electricidad, procede a pagar todos los servicios públicos y, así, durante cinco meses siguientes. Cansado de esta situación, lo contactan a usted para que se comunique con él. ¿Cuál es la comunicación más adecuada a nivel normativo? *

- Señor, arrendador. Es un placer saludarlo. Soy el apoderado de los señores María y Fernando. Ellos me comunican que usted ha infringido de forma abusiva en la prestación de los servicios públicos domiciliarios del inmueble en el que ellos son legítimos arrendatarios. Sin duda, su conducta se encuentra prohíbida por el ordenamiento jurídico, específicamente en el Código Civil. Por lo cual, le solicito que cese de forma inmediata cualquier tipo de actuación tendiente a afectar los intereses de mis clientes, so pena de ser demandado por el incumplimiento grave de sus deberes, incumpliendo, por tanto, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Si ello sucede, usted deberá indemnizar a mi cliente por los daños causados ante la mora en el pago de los servicios públicos.

Señor, arrendador. Es un placer saludarlo. Soy el apoderado de los señores María y Fernando. Ellos me comunican que usted ha infringido de forma abusiva en la prestación de los servicios públicos domiciliarios del inmueble en el que ellos son legítimos arrendatarios. Sin duda, su conducta se encuentra prohíbida por el ordenamiento jurídico, específicamente en lo dispuesto en el Código de Comercio. En dado caso que considere seguir incurriendo en estas prácticas, activaremos los distintos remedios contractuales dispuestos en el Estatuto Comercial. Específicamente, se advierte que se pretenderá la resolución del contrato de arrendamiento y su respectiva indemnización de perjuicios.

Señor, arrendador. Es un placer saludarlo. Soy el apoderado de los señores María y Fernando. Ellos me comunican que usted ha infringido de forma abusiva en la prestación de los servicios públicos domiciliarios del inmueble en el que ellos son legítimos arrendatarios. Sin duda, su conducta se encuentra prohíbida por el ordenamiento jurídico, específicamente en la Ley 2068 de 2020. Por lo cual, le solicito que cese de forma inmediata cualquier tipo de actuación tendiente a afectar los intereses de mis clientes, so pena de ser demandado por el incumplimiento grave de sus deberes, incumpliendo, por tanto, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana.

Señor, arrendador. Es un placer saludarlo. Soy el apoderado de los señores María y Fernando. Ellos me comunican que usted ha infringido de forma abusiva en la prestación de los servicios públicos domiciliarios del inmueble en el que ellos son legítimos arrendatarios. Sin duda, su conducta se encuentra prohíbida por el ordenamiento jurídico, específicamente en la Ley 820 de 2003. Por lo cual, le solicito que cese de forma inmediata cualquier tipo de actuación tendiente a afectar los intereses de mis clientes, so pena de ser demandado por el incumplimiento grave de sus deberes, incumpliendo, por tanto, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Ante ello, se optará por hacer un descuento directamente sobre el canón de arrendamiento, por el valor asumido tanto en los últimos cinco meses como en los próximos que mis clientes tengan que pagar por cuenta de su mora.

17. **Supuesto de hecho:** Jesús, quien tiene 14 años, acaba de salir del colegio Santa Teresita La Presentación de Barranquilla. En su trayecto de regreso, debe cruzar un puente peatonal, sin embargo, decide cruzar por la calle, pues se ahorra unos minutos. Para su mala suerte, no miró qué vehículos venían y justo pasó Carlos Galindo con su moto y lo atropelló, causándole serias heridas en su cuerpo que lo dejaron cuadripléjico. La vía por la que sucedió el accidente era una denominada vía arteria; y Carlos Galindo se encontraba conduciendo a 35 km/h.

Se revisará

18. La familia de Jesús está muy furiosa con el conductor y desean justicia por la situación. Por lo cual, demandan a Carlos Galindo, estimando su cuantía en $150.000.000 (perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales). ¿Cuál es la naturaleza del proceso judicial que se abre en contra de Carlos y cuál es el juez competente? *

- [x] Responsabilidad civil extracontractual y el juez civil municipal de Barranquilla.
- [ ] Responsabilidad civil extracontractual y el juez civil del circuito de Barranquilla.
- [ ] Responsabilidad civil contractual y el juez penal municipal de Barranquilla.
- [ ] Responsabilidad civil extracontractual y el juez administrativo de Barranquilla.

Correcto 10/10 Puntos

19. Usted es el abogado de Carlos Galindo, ¿qué tipo de responsabilidad civil debe defender? *

- [ ] Responsabilidad civil subjetiva
- [x] Responsabilidad civil objetiva
- [ ] Responsabilidad penal por lesiones personales culposas
- [ ] Responsabilidad civil por daños ocasionados a hijos menores.

Correcto 10/10 Puntos

20. ¿Cuál sería su tesis de defensa, en aras de eximir de responsabilidad a Carlos Galindo? *

El accidente se dio por el hecho exclusivo de la víctima, quien actuó de forma negligente y se autopuso en peligro, ocasionando el accidente. Si él hubiese cruzado por el puente, como está previsto que cruzan los peatones, la situación no hubiese ocurrido. En consecuencia, la causa del accidente es por el hecho exclusivo de la víctima y no por el actuar de Carlos Galindo.

El accidente se ocasionó por el querer y actuar de Jesús, pudiendo actuar de forma diligente cruzando el puente, decidió ahorrarse un par de minutos y cruzar de forma indebida la calle. Sin duda, Carlos estaba conduciendo de forma diligente y conforme a los reglamentos y leyes de conducción, lo cual da cuenta de su eximente de responsabilidad en el caso.

Hay una culpa compartida en el presente caso, lo cual debe llevar a una reducción en la condena a imponer. Sin duda, Jesús actuó de forma irresponsable al no cruzar por el puente peatonal dispuesto para ese propósito; y Carlos Galindo iba 5 km/h por encima de la velocidad permitida por la Ley.

El accidente se ocasionó por un hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Lastimosamente, por esa razón, Jesús no se percató de la existencia de Carlos Galindo.

21. Manuela es doctora especialista en cirugía plástica de la Clínica Las Vegas en Facatativa, Cundinamarca. A su consultorio se remite el caso de Antonia, quien tiene 40 años, y quiere realizarse un aumento en las glándulas mamarias, en aras de verse más joven y atractiva Además, considera que con esta cirugía su autoestima va a crecer, toda vez que la hará verse más linda.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

22. Luego de la cirugía, Antonia considera que Manuela le colocó menos busto de lo que ella le había pedido (le colocó 150 CC y eran 260 CC) y que hay una asimetría entre sus senos, siendo el de su parte izquierda mayor que el de la parte derecha. Para confirmar esto, decide ir hasta donde un médico cirujano plástico amigo, quien le confirma su hipótesis a Antonia. Por lo cual, Antonia demanda a Manuela, alegando una falla en la praxis médica y solicitando la reparación de daños y perjuicios, por el tormento que ha sido para ella tener sus bustos deformes. ¿Usted, como abogado de Antonia, en qué se basa el incumplimiento en el que presuntamente ha incurrido Manuela? *

- Considero que existía una obligación de medios y la doctora Manuela no actuó bajo las mejores prácticas médicas respecto de los implantes mamarios que le puso a Antonia.
- Considero que existía una obligación de resultado consistente en implantarle senos de menor tamaño a los solicitados por Antonia, la cual ha sido incumplida por la doctora Manuela, pues se le colocó 150 CC.
- (●) Considero que existía una obligación de resultado consistente en que la doctora Manuela debía colocarle a Antonia dos implantes cuyo tamaño fuera de 260 CC. Sin embargo, no sólo lo implantado no fue del tamaño solicitado, sino que ambos senos tienen tamaños distintos. Ambas conductas, dan cuenta que el resultado deseado y exigido no se logró, por lo cual, hay un claro incumplimiento contractual que ha generado múltiples daños patrimoniales y extrapatrimoniales a la señora Antonia.
- Considero que existía una obligación de resultado por parte de la doctora Manuela consistente en dejarla estéticamente atractiva a mi cliente, a partir de los implantes mamarios dispuestos y solicitados por ésta. Sin duda, las conductas desplegadas por la doctora Manuela no consiguieron el resultado deseado, siendo ello un claro incumplimiento contractual. Así, no existiendo otra causa que la mala praxis de la galena, se debe condenar a la resolución del contrato de prestación de servicios médicos.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

23. ¿Cómo podría defenderse la Dra. Manuela y así evitar la responsabilidad que le endilga la señora Manuela? *

- Probando la existencia de una causa extraña, esto es, que hubo una fuerza mayor o caso fortuito, hecho exclusivo de la víctima y/o hecho de un tercero.
- Probando diligencia, profesionalismo y buena praxis médica en su actuar, señalando, entonces, que se actuó bajo los mejores parámetros clínicos existentes en la literatura médica especializada sobre la materia.
- (●) Probando que no es cierto que se le haya implantado senos 150 CC, sino 260 CC. Y, en subsidio, demostrar la existencia de alguna causa extraña.
- Ninguna de las anteriores.

24. **Supuesto de hecho:** Miguel le presta dinero a David. El préstamo oscila a los $10.000.000 y se pone como fecha de pago el 31 de octubre de 2024. La fecha llega y David no responde los mensajes ni las llamadas.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

25. Miguel espera cinco meses más, sin embargo, David no aparece por ningún lado. Por lo anterior, decide demandarlo el 01 de junio de 2025, indicando el incumplimiento contractual y el pago de intereses moratorios y legales. ¿Puede solicitar el pago de esos intereses moratorios? *

- ○ No, porque lo celebrado fue un mutuo sin interés, al ser un mutuo civil.
- ○ No, porque nunca pactaron cuánto sería el interés en caso de mora.
- ◉ Si, pues la mora se causa por el incumplimiento jurídico de la obligación, lo cual ocurre en el presente caso.
- ○ Si, pues ambos son comerciantes, lo cual hace que el mutuo se torne comercial.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

26. ¿Dónde debía pagar el dinero David? *

- ○ En el domicilio de Miguel.
- ◉ En el domicilio de David.
- ○ En la cuenta bancaria de Miguel.
- ○ Ninguna de las anteriores.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

27. La cónyuge de David paga a Miguel la cifra adeudada, ¿puede hacer eso? *

- [x] Si puede, cualquier tercero puede hacerlo.
- [ ] No puede hacerlo, pues no cuenta con poder especial otorgado por David.
- [ ] Si puede hacerlo, por el vínculo matrimonial que existe entre ellos
- [ ] Ninguna de las anteriores.

28. **Supuesto de hecho:** Angélica y Manuel deciden ir de viaje a Villa de Leyva en su carro Swift Suzuki modelo 2024. Para ello, alistan en sus maletas la ropa necesaria para el fin de semana. Cuando estaban a punto de llegar a Tunja son chocados por un bus de la compañía "Concorde", generando la pérdida total del vehículo y la muerte de Angélica. Manuel se mantuvo ileso.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

29. Manuel está terriblemente deprimido y triste por la situación. Para él, Jessica era su vida entera, tenía un matrimonio de más de 20 años y tres hijos. Por lo cual, acude a la mejor firma de abogados de Bogotá. Luego de múltiples reuniones, Manuel decide contratarlos. ¿Qué debe probar el abogado de Manuel en este caso, para que se declare a la empresa Concorde responsable civilmente ante el siniestro vehicular? *

- [ ] Debe probar, en primer lugar, que el bus y el conductor que los atropelló es de la empresa Concorde. En segundo lugar, que el conductor no actuó de forma diligente, cuidadosa y respetando los reglamentos de tránsito establecidos. En tercer lugar, que el accidente sucedió por una imprudencia cometida por el conductor del bus de Concorde. En cuarto lugar, que a partir del accidente se generó un daño consistente en el deceso de la señora Angélica, la pérdida total del vehículo Swift Suzuki modelo 2024 y, a nivel moral, una profunda depresión y tristeza, soportada en documentación psiquiátrica. Por último, debe probar que existe un nexo de causalidad entre el accidente y el daño que se prueba.
- [ ] Debe probar el hecho, el daño y perjuicio patrimonial y extrapatrimonial y el nexo de causalidad existente entre el hecho y el daño.

Debe probar, en primer lugar, que el bus es de la empresa Concorde. En segundo lugar, que el siniestro ocurrió con ocasión del actuar del conductor de la empresa Concorde. En tercer lugar, que el accidente causado por éste generó múltiples daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales ciertos, a saber, el deceso de la señora Angélica, la pérdida total del vehículo Swift Suzuki Modelo 2024 y, respecto del daño moral, se ha generado en Manuel una profunda depresión y tristeza, soportada en documentación psiquiátrica. Por último, debe probar que existe un nexo de causalidad entre el accidente y el daño que se prueba.

- Ninguna de las anteriores

30. El día 17 de septiembre de 2016, la señora Yudy Aldeny, en compañía de varios integrantes de su familia, salieron de Pereira, con destino al municipio de Viterbo, con el fin de realizar un paseo familiar. A la altura del kilómetro 9+750 metros en la vía YE de Cerritos, a eso de las 05:00 horas, el grupo de personas que viajaban en las motos y en el vehículo particular se detuvieron a tomar un descanso, por tanto, se orillaron en la berma de la vía. Justo en ese momento, fueron sorprendidos de manera intempestiva por el vehículo distinguido con las placas BCA 463, Mazda 323, cuyo propietario es Antonio José Marmolejo Loaiza y era conducido por Carlos Andrés Marmolejo Ortiz.

Se revisará

31. En el referido accidente perdió la vida instantáneamente la señora Yudy Aldeny Hernández Rojas, quien viajaba como parrillera del señor Wilson Perdomo Morales en la moto de placas RQE-43D y resultaron lesionados Neiffi Lorena Gutiérrez Perdomo, Héctor Alejandro Salar Carmona, Samir Gutiérrez Perdomo, Wilson Perdomo Morales. La muerte trágica de la señora Hernández Rojas, causó grave perturbación, desolación, tristeza, dolor y sufrimiento a sus familiares, quienes aún no se recuperan del impacto emocional que su pérdida definitiva les produjo. La demanda fue entablada por el señor Wilson Perdomo Morales, quien aduce la calidad de compañero permanente de la víctima directa, señora Yudy Aldeny Hernández Rojas. También demandan sus hijos Valentina y Keiner Perdomo Hernández. Se pregunta, ¿cómo se prueba el deceso de la señora Hernández Rojas? *

- Exclusivamente con el Informe pericial de Necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Pereira.

- (●) Exclusivamente con el Registro Civil de Defunción de la señora Hernández Rojas expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil
- ( ) Testimonios de los demandantes y también con material audiovisual de la carretera, el cual filmó el accidente en cuestión.
- ( ) Ninguna de las anteriores

Microsoft 365

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Microsoft Forms | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial Crear mi propio formulario

Privacidad y cookies | Privacidad de la salud del consumidor | Términos de uso